

방송법 위반 과태료 부과 세부기준

제정 2024. 04. 12. 방송통신사무소훈령 제15호

개정 2024. 10. 10. 방송통신사무소훈령 제17호

개정 2026. 2. 2. 방송미디어통신사무소훈령 제3호

제1조(목적) 이 기준은 「방송법」 제108조제1항제4호, 제8호, 제9호, 제17호 및 제18호, 같은 법 시행령 제69조 및 별표 4에서 방송미디어통신사무소장에게 위임한 방송법 위반 과태료 부과에 대한 세부기준을 정함을 목적으로 한다.

제2조(과태료 부과기준) 방송법 위반에 따른 과태료 부과 세부기준은 별표와 같다.

제3조(과태료의 부과·징수 등) 과태료의 부과·징수, 재판 및 집행 등의 절차에 관한 사항은 「질서위반행위규제법」에서 정하는 바에 따른다.

제4조(재검토기한) 방송미디어통신사무소는 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 훈령에 대하여 2025년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙 <제15호, 2024. 4. 12. >

제1조(시행일) 이 기준은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <제17호, 2024. 10. 10. >

이 훈령은 발령한 날로부터 시행한다.

부 칙 <제3호, 2026. 2. 2. >

제1조(시행일) 이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 훈령 시행 당시 종전의 기준에 따라 행한 행위는 이 훈령에 따라 행한 것으로 본다.

[별표]

과태료 부과 세부기준(제2조 관련)

1. 위반 정도에 따른 과태료 부과 기준은 아래 표와 같다.

위반 행위	위반 정도	과태료 부과액
가. 방송법 시행령 별표 4 제2호의 자목 1)~5), 거목 1)~3), 너목 1)~2)	1) 법정의무편성 비율의 5% 이하 또는 위반일로부터 5년 이내 동일한 종류의 위반행위가 없는 경우	기준금액의 50% 감경
	2) 법정의무편성 비율의 5% 초과 ~ 10% 이하	기준금액
	3) 법정의무편성 비율의 10% 초과 ~ 20% 이하	기준금액의 25% 가산
	4) 법정의무편성 비율의 20% 초과 ~ 30% 이하	기준금액의 50% 가산
	5) 법정의무편성 비율의 30% 초과 ~ 40% 이하	기준금액의 75% 가산
	6) 법정의무편성 비율의 40% 초과	기준금액의 100% 가산
나. 방송법 시행령 별표 4 제2호의 도목, 로목	1) 위반횟수가 1회 또는 위반일로부터 5년 이내 동일한 종류의 위반행위가 없는 경우	기준금액의 50% 감경
	2) 위반횟수가 2회 시	기준금액
	3) 위반횟수가 3회 이상 시	기준금액의 100% 가산

※ ‘기준금액’은 방송법 시행령 별표 4의 위반행위별 과태료 금액을 말한다.

※ ‘위반횟수’ 산정기준은 위반일로부터 최근 1년 이내를 기준으로 한다.

2. 위반행위에 따른 과태료 부과처분을 받은 날부터 1년 이내에 동일한 종류의 위반행위가 있을 경우에는, 직전에 부과된 과태료 금액의 2분의 1을 가산하여 부과한다. 단, 가산하는 경우에도 과태료의 총액은 3천만 원을 초과할 수 없다.

※ ‘1년 이내’의 기간에는 과태료 부과 처분일로부터 1년이 되는 날에 해당하는 월과 분기는 제외한다.

※ ‘동일한 종류의 위반행위’는 방송법 시행령 별표 4의 각 목을 기준으로 한다.

